

1502682-19.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113724/2018 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2469240 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

10297/18/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2113724 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502682-19.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502682-19.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113724/2018 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2469240 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

10297/18/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2113724 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

10297/18/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

LUCAS SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 10h35, na Rua Henrique Sam Mindlin, altura do nº 47, Capão Redondo, nesta cidade, LUCAS trazia consigo, para fins de tráfico, 49 porções maconha, 128,4g; 74 porções de cocaína, 69,7g; e 22 pedras de crack, 2g, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos avistaram o denunciado e suspeitaram de sua conduta. Decidiram, assim, pela abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas e apreendidas em poder do denunciado, no interior da mochila que trazia, as drogas já descritas. Informalmente, Lucas confessou que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. Oferecida a denúncia de fls. 01/02, foi ela recebida no dia 11 de março de 2019 (fls. 91/92). Consequentemente, o réu foi citado (fls. 73), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 77/80). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 2022 (fls. 136).

Durante a instrução de causa, foram tomados os depoimentos de dois policiais militares e o réu permaneceu em silêncio.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código Penal, manifestaram-se as partes tendo o douto Promotor de Justiça pleiteado a absolvição do acusado, no que foi acompanhado pela Defensoria Pública. Caso de condenação, pena mínima, atenuante da menoridade, redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/06); o auto de prisão em flagrante (fls. 4); o laudo pericial (fls. 16/19; 68/71); bem como a folha de antecedentes do acusado (fls. 24/26; 43).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada improcedente e o réu deve ser absolvido, isso porque, terminada a instrução de causa, não restou comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito descrito na peça inicial.

A materialidade do crime é indubitosa, vez que demonstrada no boletim de ocorrência alusivo aos fatos de fls. 05/06.

Contudo, a autoria não restou comprovada, isso porque, não houve o reconhecimento do réu por parte de nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação.

Em seu depoimento. O policial Maycon disse que não se recorda do acusado e nem da ocorrência, embora tenha olhado o Boletim de Ocorrência antes do ato. Disse que o local é conhecido por ter muitas ocorrências, geralmente de tráfico de drogas.

No mesmo sentido é o depoimento do outro policial, Maicon, que também não se lembra do acusado ou dos fatos do presente processo.

Percebe-se, a partir dos depoimentos, que não há nada que ligue o réu ao crime que lhe foi imputado. Apesar de ter sido preso em flagrante, nenhum dos policiais conseguiu reconhecê-lo ou, ao menos, recordar-se da ocorrência.

Em juízo, o réu Lucas optou em ficar em silêncio.

Cabe salientar que, dos elementos fáticos probatórios apurados na fase administrativa, havia provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia de fls. 01/02, o que restou demonstrado pelo recebimento dessa (fls. 91/92).

Em juízo, porém, as testemunhas arroladas pela acusação nada contribuíram para a comprovação da autoria dos fatos narrados.

Assim, a única prova trazida nos autos é da materialidade do delito. Com relação à autoria, não há nada que a torne indubitosa.

Registre-se que os indícios de autoria e materialidade oriundos da fase inquisitiva são insubsistentes, não podendo fundamentar uma eventual condenação, vedação esta expressa no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante de tudo isso, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, outro não pode ser o decreto senão absolutório, até porque, como ensina Julio Fabbrini Mirabete, "em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: (...) (b) o réu não tem o dever de provar a sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; (c) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reo)". (MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2007, pgs. 23/24).

De se notar, portanto, que não foram produzidos elementos de prova suficiente que efetivamente apontassem a autoria do delito descrito na inicial. Assim, diante de elementos de convicção que tais, entendo de rigor sua absolvição pelo crime que lhe foi imputado, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, “ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo LUCAS SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO das imputações que lhe são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA